

מסורת הש"ס

(א) כמכות דף נה, ט; (ב) עיל דף קל"ה; גיטין דף ט, ט; (ג) עיל דף קנ"ה; (ד) ס"ח מסרי, ט;
(ה) רש"י וגי' רש"א אי"כ אף לדידיה תנו דמתי' היטו כתבו ותנו דכ"ה; (ו) גי' רש"ל שייך, (ז) רש"י,

מוסף רש"י

שייר לעמוד הקודם

בסילואל דלא **בועב** דמא. קרן שאליט מוילא דס בנטקטו בנשג, כלומר שמחא ונדוי כדסי' ריקס; כלומר דכריס שאליט עסיס (ע"י דף חורין ג.) שירי קרקע כל שדורא מחבתי קיימת. דמתנת שכיב מרע כמתנת אס עמד מחלין ארט חור כו' הוילא ושייר לעמתי הרי הוא כמתנת בריא כלכן בין עמד מחלין בין מת מתנתו קיימת, דשלג מתנתא מיתה נתן (שייר קנה). לא ועל מתת שאס לא ימות שיר יתקיים מתנת, דמנדלא שיר מדיא אמרינן לוא לארעא דחבי יכח ליה אס שאס יעמוד מחלין ימות בנשג וינטרן לבתיח, אבל אס מת מיתה מתנתו מתנת בין שיר בין לא שיר (שם, ע"ש), בני רובל. שם אביתן (קטנן קנה). והיא בשנים עשר מנה. קו קסיה שיה (שם). האומר תנו גט **זה לאשתי וגו'**. גרסינן: בתיאני ולא גרסינן תן, שאס מתנתא ליד עלמי בחיין, לא יתנו לאחר מיתה. דנושא לא הוי עד דמטי לדידי וכו' מטי לדידי אס מית לא שיר שמחרי ופקעתי ליה רשותא (גיטין יא.). מתנת שכיב מרע במקצת בעיא קנין. ששיר לעמתי שאס נתן כל נכסיו, ועי' קנין אדון בקנין סודר לגרמיה דאין כמותה מתנת מיתה, הוילא וחס על פירקתא עלמא ויהי היא כמתנת בריא (גיטין יט.).

עד כאן שייר לעמוד הקודם
מתנת שכיב מרע שכתוב בה קנין, מתנת שכיב מרע שאליט לרייסי קנין, שקטק המסיס דעבריו כמתניס וכמסוריס, שלג מתוך דעמו ע"ה, ואס כתוב בה קנין אמר, לא ארכביה אתרי וריכשי, כמו (אסתר ח) רוכבי הרכש, כלומר נתן לה עמי כמות. על ידי שמתנת בה דקדקיי ורמי בערסיה וכל שאס עמד, נתן לה קנין שכיב מרע, ועל ידי קנין שכתוב בה, שאליט טובא שלג בריא, נתן בה כח בריא, והשאתא תפרס לה כח מתנתא בריא, שאס עמד מחלין ארט חור מיתה, משא"כ בשכיב מרע, והי היא כמתנת ש"מ שאליט כמתנת בריא אפילו בקנין, ונתן כח מתנתה וז' דקנין, אלא אגב קרקע, כדאמרינן בזהב (מגו.) וזה קאס אס מת לא מתנת קנין אלא מתנת דברי ש"מ (כתובות נה). ש מא לא גמרי להקנותו אלא בשטר. שמה להי כתב בה קנין דלא גמרי להקנותו מתנת וז' על ידי דבני שכיב מרע שון כמתניס ומסורין דמי, אלא על ידי כתיבה וקנין דמי, דסחם קנין לבתיבה עומד, ושטר ש"מ אינו קונה מחיים, שהרי אין דעמו יתין כלום אלא לאחר מיתה, ואפילו לרי יוסי דלחמי (גיטין עב.) זמנא של שטר מוכיח עליו, הני מילי

מתנת שכיב מרע שכתוב בה קנין כי רב אמרי ארכביה כו'. על

כרחך בכותב כל נכסיו פליגי רב ושמואל דאי במתנת שכיב מרע במקלת שכתב בה קנין פליגי בזהדיא הו"ל למימר מתנת שכיב מרע במקלת כו' ועוד הא תנן מתני' סתמא [לעיל קמז:] שייר קרקע כל שהוא מתנתו

מתנה ולא מפלגי (א)

בין כתב בשטר

שמואל לא ידענא מאי אידון

בה ולא

קנה הא כיון דכתיב בה קנין ומתנת

מקלת היא על כרחך קתני מתני'

פסקנא לדברי הכל [קנא:]

הלכתא דמתנת

שכיב מרע במקלת בעיא קנין והרי

היא מעתה כמתנת בריא לגמרי

ואינו יכול לחזור בו אפילו כשעומד

ואס אין בה קנין אינה כלום ואפילו

אם מת לא קנה ולא הוה ליה

לגמרא לקובעה אחר הפסק קנין

מדמתינן עלה לקמן מדרב יהודה

אמר שמואל שכיב מרע שכתב כל

נכסיו כו' מכלל דהא נמי בכותב

כל נכסיו מיירי:

שכתוב בה קנין.

והוא הדין אס אין כתוב קנין

בתוך השטר או אפילו אין כאן

השטר כלל אלא שכיב מרע שהזכיר

זוואת שכיב מרע כשחלק כל

נכסיו וגם הקנה אותם בקנין סודר

למקבל מתנה אבל אורחא דמלחא

נקט שדרך לכתוב הזוואות והקניינין

בשטר כדי שלא תשכחה הזוואה

ואפי' לשמואל דלחמי לא ידענא מאי

אידון בה שמא לא גמרי להקנותו אלא

בשטר ה"ה אס לא נכתב הקנין בתוך

השטר וכדבעינן לפרשי בקנין

וראי' לדבר מהא דרמינן

בסמוך מהא דלחמי רב יהודה אמר

שמואל שכיב מרע שכתב כל נכסיו

אע"פ שקנו מידו כו' והיינו בקנין

צעלמא בלא כתיבה בשטר מיירי:

ארכביה אמרי ריכשי. כמו

רוכבי הרכש (אסתר ח) המרכבה לרכש (מכה א.)

כלומר הטיל שתי כוחות לאורך מתנה זו ע"י שכתב בה דקדקיי ורמי בערסיה

וכל לשון שכיב מרע נתן בה כח שכיב מרע כדמפרש לקמיה [קנא.] וע"י

קנין שכתוב בה שאינו לריך בזוואת שכיב מרע אלא במתנת

בריא נתן לו כח מתנת בריא שאס עמד אינו חוזר דכיון דבדברי

שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו ולענין מיקנא לאחר מיתה לא לריך

קנין הלכך לייפות כמו של מקבל מתנה הקנה בקנין כדי שלא יוכל

לחזור בו אפילו אס יעמוד מחלין: **שאס אמר הוואס לפלוני.** בואת

המתנה אס נתן לו הלוואה שחייב לו איש אחר אע"י דליכא מעמד

קנין שכתוב בה שאינו לריך בזוואת שכיב מרע אלא במתנת

שכיב מרע ולאע"י דליכא במעמד שלשתן: **לא ידענא מאי אידון בה.**

דלמא לא קנה כלל אפילו אס מת דכיון דהוה קני באמירה צעלמא

בזוואת שכיב מרע הוילא וליכא שיעור נכסים למא לי תו לאקנויי

בסודר הלכך איכא למימר מיהדר הדר ועקר ממנה כח מתנת שכיב

מרע ואינו רואה שיקנה באמירה צעלמא אלא בקנין סודר ומה הוא

מקנה לו בזהי קנין מתנת שכיב מרע הוא מקנה לו דהיינו לאחר

מיתה ואין שטר לאחר מיתה אלא אס כן י' הקנה לו מחיים ח"י אין

הקנין כתוב בשטר וגם השטר לא נכתב כלל אלא שזוה ונתן מחיים

כל נכסיו בזוואת שכיב מרע ומקנה בסודר אין קנין תופס שלג

נכתיון להקנות אלא לאחר מיתה דמיד כשמת נפלו נכסים קמי

יורשין ותו לא חיילא מתנתו: **אין כווסין ונוסין.** לאחר שמת שמא

לא גמרי להקנות לו צעל פה אלא עד שיכתוב השטר ושטר שנכתב

לאחר מיתה לאו כלום הוא דלענין שטר לא אמור רבנן דברי שכיב

מרע ככתובין וכמסורין דמו אלא לענין מתנת ממון דאי אמר תנו

נותין אף לאחר מיתה: **הלכנא כווסין ונוסין.** לייפות כמו של מקבל

מתנה אחר דבאר אומדנא דייפוי כמו של מקבל מתנה אזלינן ושמואל אמר אין שטר

לאחר מיתה אלא שטר דלחמי דאקני בקנין לייפות כמו הוא לעבר: **במייסא אס כחו.** כדלקמן [ע"י] וקנינא מינייה מוסיף

על מתנה דא ייתור לשון לייפות כמו הוא וה"י בזוואתו שאמר כתבו ותנו פירש שיכתבו בשטר ההוא ייפוי כח דקנין דמוסיף על מתנתא:

מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא

קנב.

דאין נראה לומר דקמשמע לן ברישא דאין מעמד שלשתן מועיל בשטר אס י' (לא מיתא דתנו במתני' היינו כתבו וכו') האי גוונא שלג בא השטר לעולם לא"י מהני מעמד שלשתן ועל כרחך לריכין אנו לומר הא כדאיחא והא כדאיחא רישא קמ"ל דאין גט לאחר מיתה

וסיפא קמ"ל דין של מעמד שלשתן

בממון ואע"י דדייק התם בגמרא

דסיפא איירי בצריא דומיא דרישא

אלמא משמע שיש לנו לדמות אהדדי

היינו טעמא בצריא דבעי לאוקומא

בחד גוונא דליירי בחד גבירא אבל

אינס דומות לגמרי אהדדי י' [הגה"ה]

ועוד י"ל דמצי לאוקומא רישא דגט

שחזור במעמד שלשתן כיון דלוקי

מתניתין בזהי ואשמעינן ברישא

דאע"י דלחמי תנו גט לאשתי במעמד

שלשתן שאשמו רואה בך וכן העבד^א

לא קני בך אפילו אס תמצי לומר

שלענין זכות נייר השטר הוי ממון

ואהני ליה מעמד שלשתן לענין

שכתוב בתוכו לא מהני ואע"י דמן

כזי דמי^ב הכא לא יזכה זו העבד

דאיכא לאוקמא דמיירי שאינו בואתה

שעה ברשות הנפקד ואנן בעינן

מיד ליד אי"י שאין הנפקד רואה

לזכות לעבד וזוכה צעל כרחו במעמד

שלשתן במתנה אבל לא בנט שחזור

כדפרישנא לעיל בהמוכר את הספינה

(דף עו.) שמועיל מעמד שלשתן

צעל כרחו של נפקד^ג מיהו אין

נראה להעמיד רישא בפלוגמא

דאמוראי דאיכא דמוקי לה במעמד

שלשתן דאיכא דמוקי לה בכתבו ותנו

אלא ואזי כסיפא הוא דפליגי ולא

הוי סיפא דומיא דרישא מכל וכל

מדוי כסיפא לעיל^ד ולא גרסי' נמי בך

סיפא זה דאפילו בסתם מנה מיירי

מתניתין כדאיחא בפ"ק דגיטין (דף

יג. ושם): **בתנת שכיב מרע שכתוב בה קנין.** פירש רבינו שמואל

דמיירי שכתב לו כל נכסיו וה"ה בלא שטר אלא שהקנה לו י' (א) אמרי'

דאין קנין לאחר מיתה לשמואל והביא ראיה מדפריך לה לקמן מהא

מילתא דשמואל דלמר שכיב מרע שכתב לו נכסיו לאחרים אע"פ

שקנו לו כו' ואין נראה לרבינו יאחק בר מאיר דאי"כ מתני' דלחמי

שכיב מרע ששייר קרקע כל שהוא מתנתו מתנה במאי מיירי לרב

אי שלא בקנין אמאי מתנתו מתנה והא קי"ל לעיל דבעי קנין ואי

בקנין א"כ סיפא דקתני לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו מתנה

והא אית ליה לרב הכא דמתנתו מתנה בקנין ועוד דלשמואל דלמר

אין גט לאחר מיתה הוא הדין נמי דאין קנין לאחר מיתה ח"כ מתני'

דקתני שייר קרקע כל שהוא מתנתו מתנה היינו בקנין איך יועיל

לשמואל כלום הלא שמא לא גמרי להקנותו אלא לאחר מיתה דוחק

הוא להעמיד משנתנו במייסא כמו וכגון שאמר י' דבסמוך בלא משמע

הכי^ה ועוד קשה מדפסיק גמרא דהלכתא מתנת שכיב מרע במקלת

בעיא קנין ואס עמד אינו חוזר משמע הא בכולה אס עמד חוזר

ואפילו ע"י קנין והא ליחא לרב דאית ליה דקנין אלס כל כך בכל

נכסיו כמו במתנת בריא ועוד קשיא דוחק גדול הוא שהגמרא אינו

אומר אלא שטר והוא אמר דה"ה נמי קנין בלא שטר^ו ועוד דלספרים

דגרסינן לקמן וכגון דכתב ליה וקנינא מינייה מוסיף על מתנתא

דמשמע בצדוק השטר כתב לו כן מיהו יש ספרים דגרסי' לקמן כגון

דא"ל וקנינא מינייה כו' ונראה לר"י לפרש דמיירי בשטר דוקא והיינו

טעמא דרב שסובר שלכך כתב לו קנין בתוך השטר לאלומי כמו יומר

שאפי' בכל נכסיו אס עמד אינו חוזר כיון שכתב לו בתוך השטר^ז ושמואל

סבר דשטר זה אינו אלא מגרע כמו כי אע"פ שיש בו קנין אין בו בך

ייפוי כח אלא יש לנו לומר שלא גמרי להקנותו אלא בשטר כו'

ורמי

כדוע

כו': משום רבינו. זה רב: ואין שטר לאחר מיתה ורב אמר לעיל ארכביה אתרי ריכשי. דרב אדרב לא קשיא הא דקני מיניה משום הכי ארכביה אתרי ריכשי. משום דקנין מחיים הוא ולא לאחר מיתה ולא הוי שטר לאחר מיתה דקנין מחיים וזה אבל אי לא קנו מיניה אלא אמר כתבו ותנו מנה לפלו' ולא הספיקו לכתוב וליתן עד שמת אין כותבין ואין נותנין ומשום דאין שטר לאחר מיתה: והבא דקאמר דנתנין במיפה את כחו קאמר להו אף כתובו והבו. מדקאמר אין כתובו משמע דמתנה מחיים הואי ולהכי אמר אף

והבא דקאמר דנתנין במיפה את כחו קאמר להו אף כתובו והבו. מדקאמר אין כתובו משמע דמתנה מחיים הואי ולהכי אמר אף שכתבו בו קנין ואין שטר

כו': ואין שטר לאחר מיתה: מי אמר שמואל הכי שמא לא גמרי להקנותו אלא בשטר כו' והא אמר רב יהודה אמר שמואל כו'.

כו': ואין שטר לאחר מיתה: מי אמר שמואל הכי שמא לא גמרי להקנותו אלא בשטר כו' והא אמר רב יהודה אמר שמואל כו'.

כו': ואין שטר לאחר מיתה: מי אמר שמואל הכי שמא לא גמרי להקנותו אלא בשטר כו' והא אמר רב יהודה אמר שמואל כו'.

עין מושפטי נר מצוה

קטבו א ב מ"י פ"ח מהל' וסויה ומתנה הלכה יוד יא סמנ עשין כפ טו"ש"ע ח"מ מ"י כר טע"ט וז' טע"ף ז':

הגהות הב"ח

(א) רשב"ם ד"ה מתנת ש"מ וכו' בין כתב בשטר קנין. ג"כ פ"י אע"פ דמיירי דקקנו מטייה מ"מ לא מפליגי בין כתב הקנין בתוך השטר בין לא כתב בתוך השטר: (ב) (א) (תוס' ד"ה מתנת וכו' אלא שהקנה לו גמי אמרין: (ג) בא"ד וטון שלחמי וקנינא וכו' דבסמוך לא משמע כו' דדוחק גדול וכו' על מתנתא דא דמשמע:

מוסף תוספות

א. ומיירי שהתנו כבר בעין. מוס' גיטין יג. ב. [ולמה] לי מעמד שלשתן. רמב"ן גיטין יג: ג. דאי לא קני אלא מרצוננו, למה"ד דוקא בפקדון קנה. למה הורכסו לחוקן מעמד ג' יאמר לו וכו'. מוס' גיטין יג: ד. ומיירי רישא בכולהו בכתבו ותנו אפי' למאן דמוקי זמן וכברא דלא שייך מעמד שלשתן. מוס' גיטין יג. ה. [ו]לאבאמי לא אוחבתינ מנה בנמי. רמב"ן. ו. אבל כתב הרב מורי ד"ל דלרבנותא נקטיה, כלומר, לא מבטיאי קנין לבדו בלא שטר דלא קנה דהא כל שלא חל הקנין לקנות מעבדשו אינו קונה לאחר זמן וכבראמינן בנדרים וכו', אלא אפי' קנו מיד וכתבו לו את השטר דאילו בבראי כה"ג קני כל שהשטר קיים וכו', אפי"ה כאן אינו קונה דשמואל לא גומר להקנותו אלא בשטר ואין שטר קונה לאחר מיתה. רש"י. ז. אבל אם כתב כל נכסיו וקנו מידו ואין נכתב הקנין בתוך השטר לא הוי לרב כמתנת שטר ואם עמד חוזר וכו' מה קנה כדיון מתנת שכיב מרע. מוס' כמכות נה:

רבינו גרשום

באומר תנו מנה לפלוני ומת יתנו לאחר מיתה אפי"ה דלא יתנו וההוא מעשה באמון של בני רובל דבלא קנין קיימו חכמים את דבריה במחלק את נכסיו שאמור לפלוני כך ולפלוני כך וכו'. ומשום הכי דהוי אבי קנין דלא שייך כלום וכדאמר לעיל אס כמחלק אס מת קנו כולם. אבל אם עמד ולא קנו אפי"ה דהוא יתנו מתנת בריא בלא דשייך חוזר. והלכך מתנת שכיב מרע שנתן מקצת נכסיו ומקצת שיירי שייך כו' (מ"ה) מיניה מציי יורשין ל"מיתבינהו ולמימר במתנה דמתנת בריא בלא קנין ידמי וחוזר שכתוב בו קנין כו'. קרקע וז נתן לפלו' ולפלו' והקנה לו. ארכביה אתרי ריכשי. כלומר כוחות והזוקקן מחזקתין ליה: שאם עמד אינו חוזר. הואיל שכתוב בו קנין: ושאם אמר להזוקקן לפלו' וכתבו קנין אפי"ה דלא הוה במעמד שלשתן קנה. אבל בבראי בעינן מעמד שלשתן: ושמואל אמר לא ידענ' הכי אידון בה. הואיל שכתוב בו קנין דשמא לא גמרי להקנותו אלא באותו שטר שכתבו בו קנין ואין שטר

כו': משום רבינו. זה רב: ואין שטר לאחר מיתה ורב אמר לעיל ארכביה אתרי ריכשי. דרב אדרב לא קשיא הא דקני מיניה משום הכי ארכביה אתרי ריכשי. משום דקנין מחיים הוא ולא לאחר מיתה ולא הוי שטר לאחר מיתה דקנין מחיים וזה אבל אי לא קנו מיניה אלא אמר כתבו ותנו מנה לפלו' ולא הספיקו לכתוב וליתן עד שמת אין כותבין ואין נותנין ומשום דאין שטר לאחר מיתה: והבא דקאמר דנתנין במיפה את כחו קאמר להו אף כתובו והבו. מדקאמר אין כתובו משמע דמתנה מחיים הואי ולהכי אמר אף

והבא דקאמר דנתנין במיפה את כחו קאמר להו אף כתובו והבו. מדקאמר אין כתובו משמע דמתנה מחיים הואי ולהכי אמר אף שכתבו בו קנין ואין שטר

כו': ואין שטר לאחר מיתה: מי אמר שמואל הכי שמא לא גמרי להקנותו אלא בשטר כו' והא אמר רב יהודה אמר שמואל כו'.

כו': ואין שטר לאחר מיתה: מי אמר שמואל הכי שמא לא גמרי להקנותו אלא בשטר כו' והא אמר רב יהודה אמר שמואל כו'.

כו': ואין שטר לאחר מיתה: מי אמר שמואל הכי שמא לא גמרי להקנותו אלא בשטר כו' והא אמר רב יהודה אמר שמואל כו'.

כו': ואין שטר לאחר מיתה: מי אמר שמואל הכי שמא לא גמרי להקנותו אלא בשטר כו' והא אמר רב יהודה אמר שמואל כו'.

כו': ואין שטר לאחר מיתה: מי אמר שמואל הכי שמא לא גמרי להקנותו אלא בשטר כו' והא אמר רב יהודה אמר שמואל כו'.

כו': ואין שטר לאחר מיתה: מי אמר שמואל הכי שמא לא גמרי להקנותו אלא בשטר כו' והא אמר רב יהודה אמר שמואל כו'.

כו': ואין שטר לאחר מיתה: מי אמר שמואל הכי שמא לא גמרי להקנותו אלא בשטר כו' והא אמר רב יהודה אמר שמואל כו'.

כו': ואין שטר לאחר מיתה: מי אמר שמואל הכי שמא לא גמרי להקנותו אלא בשטר כו' והא אמר רב יהודה אמר שמואל כו'.

כו': ואין שטר לאחר מיתה: מי אמר שמואל הכי שמא לא גמרי להקנותו אלא בשטר כו' והא אמר רב יהודה אמר שמואל כו'.

כו': ואין שטר לאחר מיתה: מי אמר שמואל הכי שמא לא גמרי להקנותו אלא בשטר כו' והא אמר רב יהודה אמר שמואל כו'.

כו': ואין שטר לאחר מיתה: מי אמר שמואל הכי שמא לא גמרי להקנותו אלא בשטר כו' והא אמר רב יהודה אמר שמואל כו'.

כו': ואין שטר לאחר מיתה: מי אמר שמואל הכי שמא לא גמרי להקנותו אלא בשטר כו' והא אמר רב יהודה אמר שמואל כו'.